

СОГЛАШЕНИЕ О ПРОГРАММЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
к Договору о реализации товара на сайте Wildberries
(далее по тексту соответственно – «Соглашение» и «Договор»)

Настоящее Соглашение заключается между:

ООО «РВБ», ИНН 9714053621 (далее – Вайлдберриз), и

МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ ООО, ИНН 7722378690 (далее – Продавец),

с учетом заключенного между сторонами Соглашения на условиях Оферты о реализации товара на сайте Wildberries (размещенной на дату заключения Соглашения по адресу – <https://seller.wildberries.ru/terms/ru>) Договора,

и признается заключенным с момента, когда Вайлдберриз опубликовал текст Соглашения на Портале, а Продавец принял его путем совершения действия, предусмотренного функционалом Портала.

РАЗДЕЛ I. УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ.

1. Согласованный период продаж

С 01.11.2025 по 31.01.2026 - обе даты включительно

2. Ставки

2.1. Базовая ставка

5%

2.2. Дисконтирующая ставка 1

0.5%

2.3. Дисконтирующая ставка 2

1%

3. Целевой оборот

3.1. Целевой оборот за согласованный период продаж

18 571 410.00 Условных единиц

3.2. Коэффициент повышенного плана 1:

110% (сто десять процентов)

3.3. Коэффициент повышенного плана 2:

120% (сто двадцать процентов)

4. Условная единица (валюта)

Рубль РФ

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1. Если Продавец выполнит условие о достижении Целевого оборота за Согласованный период продаж, то совокупный размер начисленных в соответствии с Договором в течение Согласованного периода продаж:
 - вознаграждения Вайлдберриз за исполнение поручения по реализации Релевантных товаров (пункт 12.1 Договора) Применимыми способами;
 - Применимых издержек;
 - платы за оказание Применимых услуг;

(далее – «Стандартная сумма») не будет превышать размер Максимальной комиссии за Согласованный период продаж. При этом вознаграждение, Применимые издержки и стоимость Применимых услуг начисляются в отношении каждой единицы Релевантного товара, реализованной Применимыми способами, и относятся к Стандартной сумме за Согласованный период продаж, если:

- для вознаграждения – Товар реализован покупателю в Согласованном периоде продаж;
 - для стоимости услуг и издержек – в Согласованном периоде продаж совершена соответствующая операция/оказана услуга.
2. Условие о достижении Целевого оборота, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 Общих условий, признается выполненным, если Фактический оборот за Согласованный период продаж равен Целевому обороту или превышает его.
 3. Условие о достижении Целевого оборота в любом случае признается не выполненным, если Соглашение прекратило свое действие до дня окончания Согласованного периода продаж.
 4. Стороны устанавливают факт достижения или недостижения Целевого оборота по итогам Согласованного периода продаж. Для установления Фактического оборота используются данные исключительно Отчетов о продажах, размещенных Вайлдберриз в Личном кабинете Продавца согласно Договору – в связи с этим для установления Фактического оборота не требуется дополнительного согласования Сторон, подписания актов, направления уведомлений или предоставления одной из Сторон другой Стороне дополнительной информации.
 5. Для целей расчета Фактического оборота:
 - 1) единица Товара признается реализованной или возвращенной в Согласованном периоде продаж, если такая единица Товара была передана покупателю или, соответственно, возвращена им в течение Согласованного периода продаж;
 - 2) единица Товара признается реализованной Применимым способом, если состав совершенных Вайлдберриз в отношении такой единицы Товара операций, сведения о котором содержатся на Портале, соответствует описанию Применимого способа и в отношении реализации такой единицы указано на Применимый способ в Отчете о продажах.
 6. С начала Согласованного периода продаж и до его окончания Продавец уплачивает вознаграждение за реализацию Релевантных товаров Применимыми способами, возмещает Применимые издержки и оплачивает стоимость Применимых услуг в размере Стандартной суммы; Продавец исполняет указанное обязательство в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 6.9 Договора, в размере, рассчитанном согласно Договору без учета Соглашения.
 7. Если выполнено условие о достижении Целевого оборота и Стандартная сумма за Согласованный период продаж больше Максимальной комиссии за тот же период, Вайлдберриз возвращает Продавцу разницу между Стандартной суммой за Согласованный период продаж и Максимальной комиссией за тот же период – в срок не позднее, чем до последнего числа третьего месяца, следующего за датой окончания Согласованного периода продаж, в порядке, предусмотренном пунктом 9 Соглашения.
 8. Если Продавец выполнил Повышенный план, то есть Фактический оборот за Согласованный период продаж превысил значение Повышенного плана, рассчитанного как произведение Целевого оборота и соответствующего Коэффициента повышенного плана, то размер Максимальной комиссии за Согласованный период продаж определяется как:
 - при выполнении Повышенного плана 1 – значение Максимальной комиссии, рассчитанное согласно пункта 3 Раздела III Соглашения, уменьшенное на произведение Фактического оборота за Согласованный период продаж и Дисконтирующей ставки 1;
 - при выполнении Повышенного плана 2 – значение Максимальной комиссии, рассчитанное согласно пункта 3 Раздела III Соглашения, уменьшенное на произведение Фактического оборота за Согласованный период продаж и Дисконтирующей ставки 2.
 9. Значение Коэффициентов повышенных планов и Дисконтирующих ставок указано в Условиях программы. Вайлдберриз производит выплаты Продавцу в порядке, предусмотренном пунктом 5.7 Договора, по востребованию. Обязанность Вайлдберриз по уплате соответствующих сумм

признается выполненной в срок, если в течение предусмотренного для ее исполнения срока такая сумма была отражена в сервисе «Баланс» Личного кабинета Продавца на Портале в качестве доступной к выплате или в силу пункта 6.9 Договора была сальдирована с встречными обязанностями Продавца.

10. Выполнение Целевого оборота или Повышенного плана влечет изменение предусмотренного Договором размера вознаграждения, стоимости Применимых услуг и Применимых издержек, при этом сначала уменьшается размер вознаграждения, а при его недостаточности стоимость Применимых услуг.
11. Продавец оплачивает услуги Вайлдберриз, не относящиеся к Применимым услугам, и возмещает издержки, не относящиеся к Применимым издержкам, в порядке и размере, указанных в Договоре, без учета положений Соглашения. Продавец выплачивает вознаграждение Вайлдберриз за реализацию Релевантных товаров способами, не относящимся к Применимым способам, и за реализацию Товаров, не относящихся к Релевантным товарам, в порядке и размере, указанных в Договоре, без учета положений Соглашения.
12. Вайлдберриз вправе в одностороннем несудебном порядке отказаться от исполнения Соглашения путем размещения уведомления об этом в Личном кабинете Продавца в следующих случаях:
 - 1) Продавец допустил существенные нарушения условий Соглашения или предусмотренные пунктом 9.11.3 Договора нарушения;
 - 2) В отношении Продавца подано заявление о признании несостоятельным (банкротом) и такое заявление принято арбитражным судом к производству; в отношении Продавца начата процедура ликвидации или, если Продавец является индивидуальным предпринимателем, прекращена его регистрация в качестве индивидуального предпринимателя;
 - 3) Продавец недобросовестно оказывал влияние на величину Фактического оборота, в том числе организовал приобретение собственных Товаров на Сайте лицами не в целях приобретения права собственности на такие товары, а с целью их возврата Продавцу, или иным образом злоупотреблял правами в целях создания видимости исполнения условия о Целевом обороте.
13. Стороны несут взаимные обязательства по обеспечению конфиденциальности КИ и должны использовать КИ исключительно для достижения целей Соглашения и не разглашать КИ на протяжении действия Соглашения и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения.
 - 13.1. Сторона может предоставлять доступ к КИ только своим работникам и представителям, непосредственно использующим КИ в целях заключения или исполнения Соглашения. В случае если Сторона раскрыла КИ указанным лицам, Сторона отвечает за действия, повлекшие разглашение КИ такими лицами, как за свои собственные.
 - 13.2. Стороны обязуются принимать для обеспечения сохранения КИ в тайне меры, не меньшие, чем те, которые они принимает для обеспечения конфиденциальности своей собственной конфиденциальной информации. В любом случае такие меры должны исключать возможность ознакомления с КИ лиц, раскрытие которым КИ не допускается в соответствии с Соглашением, за исключением случаев, когда КИ должна быть в соответствии с императивным требованием закона предоставлена органам государственной власти.
 - 13.3. В случае обнаружения факта несанкционированного разглашения КИ или получения требования о раскрытии КИ от любого третьего лица, Продавец обязан незамедлительно уведомить Вайлдберриз о несанкционированном разглашении КИ и / или о получении такого требования. В случае выявления факта нарушения Продавцом указанных в Соглашении условий о конфиденциальности, включая нарушение обязанности по уведомлению Вайлдберриз о получении требования третьего лица о раскрытии КИ, Вайлдберриз вправе требовать уплаты Продавцом штрафа в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей, а Продавец обязан уплатить указанный штраф в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования.
14. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора. Кроме того, Сторонами согласовано, что в случае изменения Договора посредством обновления условий Оферты о реализации товара на сайте Wildberries, условия настоящего Соглашения сохраняют силу в течение срока его действия и превалируют над возможными изменениями Договора. В случае

замены Стороны по Договору (перехода всех прав и обязанностей по Договору Стороны к другому лицу) права и обязанности по Соглашению переходят к такому лицу одновременно с такой заменой.

15. Соглашение действует и применяется к отношениям сторон с момента начала Согласованного периода продаж. В случае начала Согласованного периода продаж ранее даты заключения Соглашения применяются положения пункта 2 статьи 425 ГК РФ.

РАЗДЕЛ III. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. **Базовая сумма** - это произведение величины Релевантного оборота за Согласованный период продаж и Базовой ставки (пункт 2 Условий Программы).
2. **КИ** - информация о факте заключения Соглашения и его содержании, а также вся информация, связанная с исполнением обязательств по Соглашению, в устной, письменной, электронной, визуальной, или иной форме, вне зависимости от наличия или отсутствия специального указания на конфиденциальность такой информации.
3. **Максимальная комиссия** - величина выплачиваемого Продавцом Вайлдберриз вознаграждения за исполнение поручения реализовать Релевантные товары Применимыми способами и оказание Применимых услуг, включающая компенсацию Применимых издержек, за определенный период, рассчитываемая как разница Стандартной суммы за тот же период и Базовой суммы за тот же период.
4. **Применимые издержки** - предъявленные Продавцу к возмещению издержки, если такие издержки уменьшают сумму вознаграждения согласно пункту 12.1 Договора, и были понесены Вайлдберриз при реализации Релевантных Товаров Применимыми способами.
5. **Применимые способы** - способы реализации Товара «Склад WB» (FBW) и «Маркетплейс» (FBS), за исключением «Курьер WB» (DBW). К Применимым способам не относятся «Витрина» (DBS) и его виды.
6. **Применимые услуги** - оказываемые Вайлдберриз Продавцу в отношении Релевантных товаров, реализованных Применимыми способами, по Договору услуги:
 - (а) по организации доставки реализованного Товара и по организации доставки возвращенного Покупателем Товара от Покупателя до склада Вайлдберриз, за исключением услуг по доставке (организации доставки) Товара со Склада Продавца до любого пункта назначения и услуг по доставке (организации доставки) Товара от любого пункта назначения до Склада Продавца; во избежание сомнений, к таким услугам по организации доставки Товара и по организации доставки возвращенного Покупателем Товара от Покупателя до склада Вайлдберриз относятся услуги, помечаемые в детализации Отчетов о продажах в поле «виды логистики, штрафов и доплат» как «К клиенту при отмене» и «К клиенту при продаже»;
 - (б) по хранению Товара на складах Вайлдберриз (подпункт 2 пункта 13.2.1 Договора).
7. **Релевантный оборот** - часть Фактического оборота, составляющая объем выручки от реализации Товаров Применимыми способами, рассчитываемый как разница выручки от продаж Применимыми способами Релевантных товаров (общей стоимости проданных Релевантных товаров) и общей стоимости возвращенных покупателями в том же периоде Релевантных товаров, ранее реализованных Применимыми способами;

8. **Релевантный товар** - Товар, который относится к категории, не указанной в Списке исключенных категорий, опубликованном в сети Интернет по адресу: <https://static-basket-02.wbbasket.ru/vol20/discount-rate-agreement/discount-rate-agreement.xlsx>
- ; отнесение товаров к той или иной категории осуществляется на основании данных Портала и Сайта.
7. **Склад Продавца** - любое место передачи Товара, указанное Продавцом для оказания соответствующей услуги (доставки или отправки Товара), включая пункты выдачи заказов Вайлдберриз, но за исключением складов и сортировочных центров Вайлдберриз.
8. **Стандартная сумма** - совокупный размер начисленных за определенный период в соответствии с Договором без учета положений Соглашения вознаграждения Вайлдберриз (пункт 12.1 Договора) за исполнение поручения по реализации Релевантных товаров Применимыми способами, Применимых издержек и платы за оказание в таком периоде Применимых услуг.
9. **Фактический оборот** - объем выручки от реализации Товаров Применимыми способами, рассчитываемый как разница выручки от продаж Применимыми способами Товаров (общей стоимости проданных Товаров) и общей стоимости возвращенных покупателями в том же периоде Товаров, ранее реализованных Применимыми способами; стоимость проданных Товаров и стоимость возвращенных Товаров определяются по включающим НДС Розничным ценам Продавца (пункт 5.1 Договора), включающим скидки Продавца, не включающим Скидки WB и действующим на момент реализации/возврата соответствующего Товара; Фактический оборот не уменьшается на сумму удержаний, совершаемых Вайлдберриз согласно Договора (вознаграждение, оплата услуг и т.п.).
10. **Целевой оборот** - планируемый объем выручки от реализации Товаров Продавца на Сайте Применимыми способами, указанный в пункте 3 Условий Программы и рассчитываемый с учетом объемов продаж Товаров Продавца за срок действия Договора, исходя из сезонности (волатильности спроса на товар в зависимости от сезона) характерной для Товаров Продавца и оцениваемой на основании статистических данных Вайлдберриз и Продавца.
11. Используемые в Соглашении с заглавной буквы термины и определения, кроме указанных в настоящем разделе, равнозначны терминам и определениям, предусмотренным Договором.